

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 51061015320238240930

ID Comunicacao: 723374759

Data Disponibilizacao: 2026-09-11

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5106101-53.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: DELIA MARIA MARTINS</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ALLAN BATISTA SCHERER (OAB SC069346)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: ALTEREDO GUILHERME SANTOS DE SA (OAB SC070161)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Cuida-se de embargos de declaração em que se alega a ocorrência das hipoteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.</p>

<p>É o relatório.</p>

<p>DECIDO.</p>

<p>As alegações da parte embargante não legitimam embargos de declaração, pois não retratam obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes no

```
art. 1.022 do CPC.</p>
<p>Tampouco servem os embargos para rediscutir teses, com o intuito de atribuir efeito infringente ao julgado, subvertendo a fun&ccedil;&atilde;o de recurso &agrave; Inst&acirc;ncia Superior.</p>
<p>Haure-se da jurisprud&ecirc;ncia:</p>
<p>Nos termos do art. 1.022 do C&oacute;digo de Processo Civil, os&nbsp;embargos de declara&ccedil;&atilde;o&nbsp;t&ecirc;m o objetivo de introduzir o estritamente necess&aacute;rio para esclarecer obscuridade, eliminar contradi&ccedil;&atilde;o ou suprir omiss&atilde;o existente no julgado, al&eacute;m de corrigir erro material, n&atilde;o permitindo em seu bojo a&nbsp;rediscuss&atilde;o&nbsp;da mat&eacute;ria. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1592600, Rel. Min. Afr&acirc;nio Vilela, j. 17.6.2024).</p>
<p>O Magistrado n&atilde;o est&aacute; obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos aventados quando a abordagem de uma tese redundar na consequente e l&oacute;gica rejei&ccedil;&atilde;o de outra com a qual n&atilde;o se coaduna, bem como quando a interpreta&ccedil;&atilde;o sist&ecirc;mica da decis&atilde;o demonstrar ter se ocupado de toda a mat&eacute;ria aventada pelos litigantes.</p>
<p>Nesse sentido:</p>
<p>DESNECESSIDADE DE O &Oacute;RG&Atilde;O JULGADOR SE&nbsp;MANIFESTAR&nbsp;EXPRESSAMENTE&nbsp;ACERCA DE TODAS AS DISPOSI&Ccedil;&Otilde;ES LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM O PROP&Oacute;SITO DE REDISCUTIR A MAT&Eacute;RIA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 N&Atilde;O PREENCHIDOS.&nbsp;EMBARGOS DE DECLARA&Ccedil;&Atilde;O&nbsp;REJEITADOS (TJSC, ED 5052443-51.2022.8.24.0930, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 27/06/2024).</p>
<p><span><strong>ANTE O EXPOSTO</strong>, rejeito os embargos.</span></p>
<p><span>Intimem-se.</span></p>
<p><span>Cumpra-se a&nbsp;decis&atilde;o embargada.</span></p></section>
</section>
<div></div>
</section>
<footer>
```